

Hukum Waris di Indonesia

Oleh:

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan yang majemuk dan multi kultur, sehingga setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: Era Prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam; Era Kolonial, masuknya penjajah (Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan terakhir Jepang), terutama Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; Era Kemerdekaan Awal, (pasca-Proklamasi 1945-1966); Era Orde Baru, (masa pemerintahan Soeharto 1966–1998); serta Era Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

Keberadaan kerajaan-kerajaan, penjajahan dan keragaman pemerintahan tersebut, membawa dampak pada pola kekerabatan dan kekeluargaan yang di dalamnya ada bagian warisan, yang senyatanya membagi warisan tidaklah semudah yang dibayangkan, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti bagi seseorang ketika ia ingin mewariskan warisannya kepada ahli warisnya.

Indonesia belum mengenal adanya Unifikasi Hukum Waris (penyatuan hukum waris bagi seluruh warganegaraanya). Hal ini disebabkan *pertama*, kultur budaya Indonesia yang beranekaragam. *Kedua*, masalah waris masing-masing agama akan tunduk pada keyakinannya dalam pembagian warisan. *Ketiga*, adanya kultur membagi warisan dengan cara kekeluargaan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan terutama ini berlaku pada masyarakat adat. Dengan tiga alasan diatas sangat sulit dilakukannya Unifikasi Hukum Waris di Indonesia. Sehingga di Indonesia, pembagian harta warisan dapat dilakukan berdasarkan tiga hukum yang berbeda, yakni hukum waris adat, hukum perdata, dan hukum Islam.

Hukum Waris Perdata Barat (BW) hanya diperuntukkan bagi orang-orang non-muslim atau orang-orang yang tunduk kepada ketentuan hukum waris perdata barat, sedangkan hukum waris Islam diberlakukan untuk orang islam dan hukum waris adat diberlakukan untuk masyarakat adat. Kita tidak bisa memakai dua bentuk hukum waris

dalam membagi warisan. Misalnya disamping memakai hukum Islam juga memakai hukum adat. Kita hanya bisa memilih salah satu hukum waris apa yang akan kita pakai dalam membagi warisan, tetapi untuk orang islam mereka harus tunduk kepada ketentuan hukum waris Islam.

II. PENGERTIAN HUKUM WARIS

Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris (hutang, pemenuhan janji, dll)

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahnya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.

Adapun pengertian waris dari berbagai ahli hukum di Indonesia seperti

- a. Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa :
“Warisan adalah terkait apakah hak-hak dan kewajiban terhadap harta kekayaannya seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup.”
- b. Soepomo juga memberikan pengertian bahwa :
“Hukum waris merupakan peraturan-peraturan yang memuat aturan proses dalam pengoperan barang-barang harta benda dan benda tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”
- c. R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa :
“Pengertian dari hukum warisan yaitu hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban orang yang telah meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup seperti dalam harta benda seseorang yang diwariskan”
- d. Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan dalam Pasal 171 huruf (a) yang berbunyi :

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dikenal beberapa istilah yaitu:

- a. Pewaris: orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya kepada orang lain.
- b. Ahli Waris: orang yang berhak atas warisan.
- c. Harta Waris: kekayaan/ harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris.
- d. Pewarisan: proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli waris.

Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaanya tersebut mampu menciptakan tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

III. HUKUM WARIS ADAT

A. Pengertian Hukum Waris Adat Indonesia

Di bidang hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli :

Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.

Menurut Soepomo : “Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”. Dengan demikian, hukum waris adat itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Hukum waris adat di Indonesia berbeda-beda tergantung pada adat masing-masing. Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Kekerabatan Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

2. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih

banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci.

B. Asas-Asas dalam Hukum Waris Adat Indonesia

Adapun beberapa asas yang dikenal dalam Hukum Waris Adat, yaitu:

1. Persamaan hak (non-legitime portie).

Menurut hukum adat tradisional Jawa, pada dasarnya semua anak, baik lelaki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

2. Harta benda keluarga yang ada yang dapat dibagi dan ada yang tidak. Antara barang-barang harta benda keluarga harus diadakan perbedaan menurut macamnya. Kadang-kadang ada pula tanah milik yang belum bebas dari hak persekutuan, misalnya tanah kasikepan di Cirebon yang menurut hukum adat hanya dapat dimiliki oleh warga desa yang bertempat tinggal di desa itu dan tidak mempunyai tanah kasikepan lain. Di Minangkabau, barang-barang harta pusaka masih di dalam harta benda keluarga. Ibu, anak-anak dan bapak hanya berhak memakai barang pusaka itu tanpa berhak memilikinya. Barang atau harta pusaka tidak dapat dibagi-bagi.

Barang pusaka yang keramat seperti keris, tombak dan sebagainya, tidak boleh disamakan dengan barang-barang biasa seperti perkakas rumah dan perkakas dapur.

3. Waktu pembagian

Harta peninggalan dapat ditunda pembagiannya untuk waktu yang cukup lama.

4. Hak nafkah

Dalam hukum adat ada pemberian kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

5. Penggantian Hak Waris

Dalam hukum waris adat, dikenal sistem penggantian waris. Anak perempuan di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, maka dapat menutup hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.

C. Ciri-Ciri Hukum Waris Adat Indonesia

1. Dasar hukumnya adalah hukum adat setempat (Lokalistik) yang bergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut apakah Patrilineal (pewarisan pada anak laki-laki), Matrilineal (pewarisan pada anak perempuan) ataukah Parental (pewarisan pada anak laki-laki dan perempuan).
2. Diberlakukan bagi masyarakat adat dan tidak bersifat nasional
3. Mewaris menurut sistem kekerabatan yang dianut apakah Patrilineal, Matrilineal ataukah Parental.
4. Bagian anak laki-laki dengan anak perempuan tidak sama
5. Ahli waris tidak selalu orang yang terdekat dengan si pewaris
6. Bisa mewaris secara pribadi ataupun berkelompok
7. Terbuka warisan bisa terjadi sebelum si pewaris meninggal dunia
8. Jika terjadi sengketa diselesaikan oleh Kepala Adat.

D. Sistem Kewarisan Hukum Adat Indonesia

Di dalam Hukum Adat Indonesia dijumpai tiga sistem kewarisan, yaitu :

1. Sistem kewarisan individual.

Harta waris dibagi-bagikan diantara para ahli waris. Contoh: Masyarakat suku Jawa.

2. Sistem kewarisan kolektif

- a. Harta waris diwarisi oleh sekumpulan ahli waris (semacam badan hukum)
- b. Harta waris disebut harta pusaka
- c. Harta waris tidak dibagi-bagi diantara para ahli waris
- d. Ahli waris hanya memiliki hak pakai atas harta waris.

3. Sistem kewarisan Mayorat

Harta waris diwaris secara keseluruhan atau sebagian besar oleh seorang anak saja. Contoh: Di Bali, anak laki-laki tertua mendapat hak mayorat. Di Semendo, Sumatra Selatan, anak perempuan tertua mendapat hak mayorat.

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan ini berlaku, sebab suatu sistem tersebut diatas dapat diketemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam bentuk suatu susunan masyarakat dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas.

Contoh:

- a. Sistem kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) selain dijumpai pada masyarakat patrilineal di Tanah Semendo Sumatera Selatan, dapat juga di Kalimantan Barat pada masyarakat bilateral Suku Dayak.
- b. Sistem kewarisan kolektif, selain terdapat dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dalam batas-batas tertentu, dijumpai pula di Minahasa dalam masyarakat bilateral (tanah wawakesun teranak, barang kalakeran) dan juga di Pulau Ambon dalam masyarakat patrilineal.

E. Dasar-Dasar Penentuan Waris dalam Hukum Waris Adat Indonesia

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini:

1. Garis pokok keutamaan

Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain.

Golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok keutamaan I : adalah keturunan pewaris
- 2) Kelompok keutamaan II: adalah orang tua pewaris
- 3) Kelompok keutamaan III: adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- 4) Kelompok keutamaan IV: adalah kakek dan nenek pewaris

2. Garis pokok penggantian

Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu :

- 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di

Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem parental, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW. Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

F. Proses Pewarisan dan Prinsip Pembagian Warisan dalam Hukum Waris Adat Indonesia

Pada umumnya, proses perwarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yaitu pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup, dan kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat.

Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.
2. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagikan. Sistem ini umumnya terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat:

- a. Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.
- b. Sistem Pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak lakilaki tertua dan mayorat perempuan dimana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

Jika pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun (dari orang tua ke anak), warisan dapat dilakukan secara ke atas atau menyamping (ke nenek atau saudara). Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat atau *plaatsvervulling* yang artinya seorang anak adalah ahli waris dari ayahnya, dan oleh sebab itu, tempat anak tersebut dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari si peninggal harta). Selain itu juga dikenal dengan adanya pengangkatan anak (adopsi), di mana hak dan kedudukannya sama seperti anak sendiri dan merupakan salah satu solusi untuk meneruskan keturunan dalam suatu keluarga.

IV. HUKUM WARIS PERDATA BARAT (BW)

A. Pengertian Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12 sampai dengan 18 KUH Perdata yang berisi tentang:

- Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
- Bab 13 tentang Surat wasiat
- Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan
- Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
- Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
- Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
- Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Di dalam KUH Perdata (BW) tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain-lain:

1. Vollmer berpendapat bahwa *“Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajibankewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Pendapat ini hanya memfokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.”*
2. Pitlo berpendapat bahwa *“Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga (Pitlo, 1986:1)”*. Pendapat Pitlo ini agak luas, karena di dalam pemindahan kekayaan itu , tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnnya, namun juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pihak ketiga ini berkaitan dengan masalah hutang piutang pada saat masih hidup

Dari kedua definisi ini dapatlah disimpulkan bahwa hukum waris adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli

warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga.

Menurut Hukum Perdata Barat bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat di wariskan.

Jadi melihat definisi dari pengertian hukum waris menurut Hukum Perdata Barat bahwa hukum waris terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Adanya Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli waris.
2. Warisan yaitu harta kekayaan atau hutang milik pewaris yang akhirnya menjadi hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
3. Ahli waris yaitu: orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris menurut ketentuan perundang-undangan.

B. Asas-Asas Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Adapun beberapa asas yang dikenal dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu:

1. Asas kematian, Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdota). Kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdota).
2. Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.
3. Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.
4. Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk

mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara). Dalam hal ini berlaku ungkapan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat”. Namun demikian ada pengecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersamasama muncul sebagai ahli waris.

C. Sebab-sebab Mewaris Menurut Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Syarat harta kekayaan pewaris beralih kepada ahli warisnya harus memenuhi 2 syarat yaitu:

1. Syarat Umum:

- a) Ada seseorang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara),
- b) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPerdara),
- c) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (Pasal 1100 KUHPerdara).

2. Syarat mutlak, adalah harus ada orang meninggal (Pasal 830 KUHPerdara), kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (pasal 640 jo pasal 470 KUHPerdara), bahwa pewaris belum meninggal.

Syarat kematian atau harus ada orang yang meninggal dunia disamping merupakan syarat umum juga merupakan syarat mutlak. Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.

Adapun hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

D. Hak Khusus Ahli Waris dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat. Yang berhak menerima/memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas. Dan baru timbul apabila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut UU. Dalam hal ini ada prioritas/penutupan, misal nya jika si pewaris meninggal meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris golongan pertama, maka orang tua sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu *legitieme portie*.

Seorang yang berhak atas *legitieme portie* dinamakan *legitimaris*. Ia dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkoeting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erstelling* maupun berupa *legaat* yang mengurangi haknya.

Peraturan mengenai *legitieme portie* oleh UU dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri. Karena itu pasal-pasal tentang *legitieme portie* itu dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*)

E. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu sebagai berikut:

1. Secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata)

Menurut ketentuan undang undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan:

- a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
- b) Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan

khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;

- c) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

2. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament) hal ini di atur dalam pasal 875 KUH Perdata.

a) Syarat – Syarat Pewasiat

- Pasal 895 : Pembuat testament harus mempunyai budi – akalnya, artinya testamen tidak boleh dibuat oleh orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.
- Pasal 897 : Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament.

b) Syarat – Syarat Isi Wasiat

- Pasal 888 : Jika testament memuat syarat – syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis;
- Pasal 890 : Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah sah.
- Pasal 893 : Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

c) Bentuk-Bentuk Surat Wasiat

- Surat wasiat olografis

Surat wasiat olografis adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh testateur (Pewaris). Surat wasiat yang demikian harus seluruhnya ditulis sendiri oleh testateur dan ditandatangani olehnya (Pasal 932

KUHPerdata). Kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke Notaris untuk dititipkan/disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat olograpis, wajib dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, membuat akta penyimpanan atau disebut akta van depot. Sesudah dibuatkan akta van depot dan ditandatangani oleh testateur, saksi-saksi dan notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat di hadapan Notaris.

- Surat Wasiat Umum

Surat Wasiat Umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh testateur di hadapan Notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum dan paling dianjurkan, karena Notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak testateur.

- Surat Wasiat Rahasia

Wasiat ini dibuat oleh testateur sendiri dan kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalaman atau akta superscriptie, dengan dihadiri oleh 4 orang saksi.

- Di luar ketiga macam surat wasiat tersebut di atas, Undang-Undang masih mengenal satu macam lagi surat wasiat yaitu surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat.

F. Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Di dalam Pasal 841 KUHPerdata mengakui adanya ahli waris pengganti dalam suatu pewarisan, dimana hal tersebut memberikan hak kepada seseorang yang mengganti tersebut untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Jika melihat dari bunyi Pasal 841 KUHPerdata dapat dilihat bahwa diakui adanya ahli waris pengganti tanpa ada batasan, namun apabila merujuk dalam Pasal 843 KUHPerdata dinyatakan bahwa tiada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Jika dilihat dalam kedua pasal tersebut jelas dapat diketahui bahwa terdapat konflik antara Pasal 841 KUHPerdata dan Pasal 843

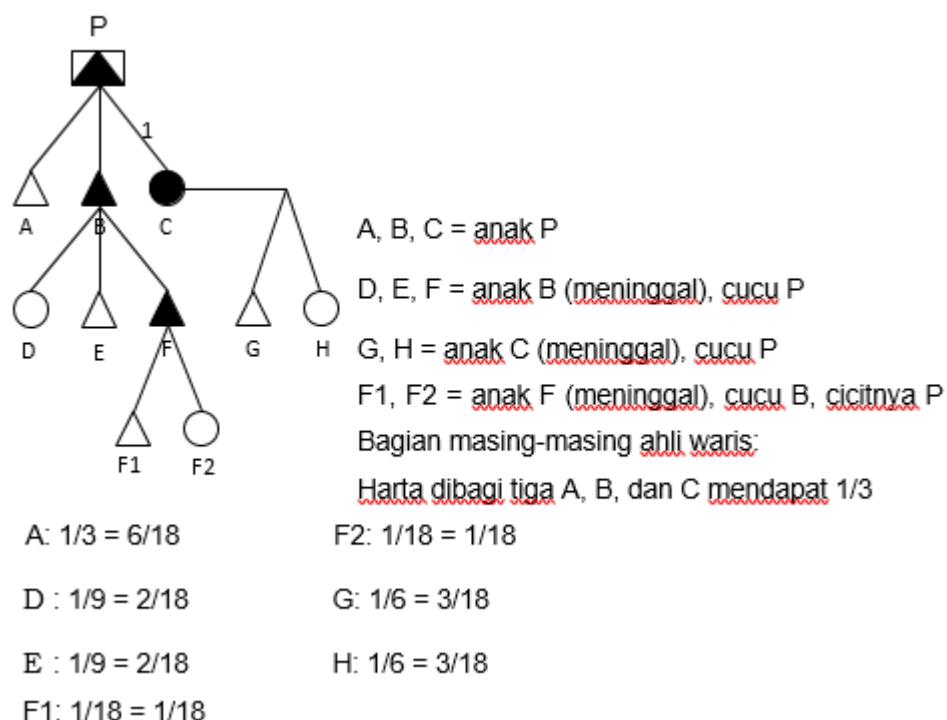
KUHPerdota. Selain itu pula dalam Pasal 832 dinyatakan bahwa para keluarga sedarah masuk kedalam golongan yang berhak untuk menerima warisan.

Pasal 840 KUH Perdata mengatur bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas dirinya sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan.

Menurut KUHPerdota dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), yaitu :

- a) Penggantian dalam garis lurus ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan onwaardig atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

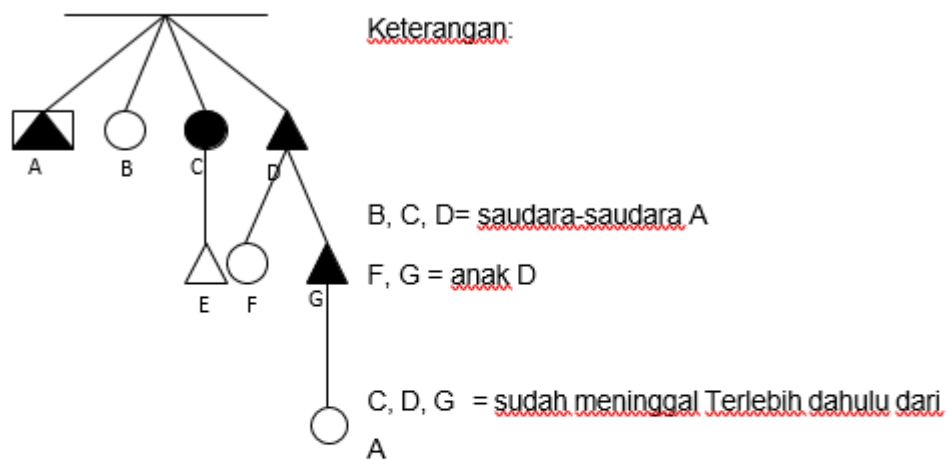
Skema:



- b) Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiaptiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia

lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857).

Skema:



Dalam hal ini yang mewarisi adalah E (menggantikan C), F (menggantikan D), dan H (menggantikan G) untuk memperoleh harta dari D. Bagian masing-masing ahli waris:

$$B: 1/3 = 2/6$$

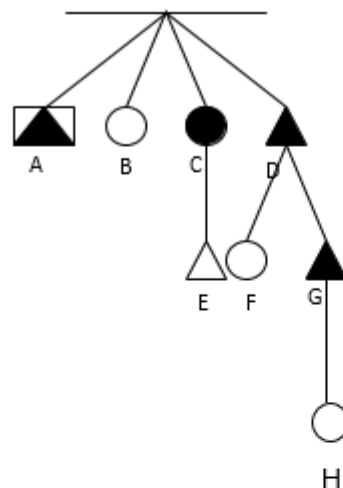
$$F: 1/6 = 1/6$$

$$E: 1/3 = 2/6$$

$$H: 1/6 = 1/6$$

- c) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini jugadapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861).

Skema:



Keterangan:

A = pewaris

B, C = ayah dan ibu sudah meninggal terlebih dulu dari A

D, E = saudara dari garis ayah dan ibu

F, G = anak dari E

H = anak dari G

Jadi yang mewarisi D, F (menggantikan E), dan H (menggantikan G) untuk memperoleh harta dari E. Bagian masing-masing ahli waris:

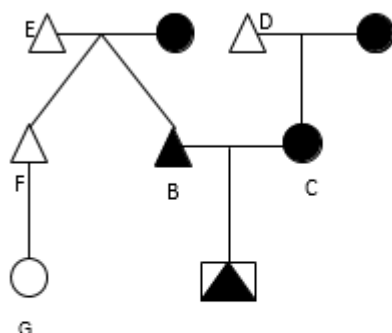
D = $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$

F: $\frac{1}{4}$

H: $\frac{1}{4}$

Dalam hal menerima warisan dari pewaris golongan I dapat menutup golongan II, golongan II dapat menutup golongan III, dan golongan III dapat pula menutup golongan IV. Maksudnya ahli waris golongan yang lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh.

Skema:



Keterangan:

B, C = ayah dan ibu

A D = ayah dari C (dari ibu A)

E = ayah dari B (dari ayah A)

F = saudara B

A G = anak F Harta dibagi dua, $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk pihak ibu.

Bagian masing-masing ahli waris:

D: $\frac{1}{2}$

E: $\frac{1}{2}$

F dan G tidak memperoleh sebab tertutup oleh E, karena E adalah ahli waris golongan III yang menutup ahli waris golongan IV yaitu F dan G.

G. Pewarisan Dan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan.

Anak luar kawin yang diakui secara sah sebagai salah satu ahli waris dalam KUH Perdata. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUH Perdata (tentang anak zina dan sumbang).

Dengan demikian, menurut ketentuan hukum dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUH Perdata). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUH Perdata).

Menurut ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Jadi, dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Seorang anak sah (wettigkind) adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya. Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Terkait anak luar kawin, dalam hukum perdata disebut dengan Natuurlijkkind (ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya). Dengan pengakuan (erkenning) tersebut, suatu pertalian kekeluargaan dengan akibatnya terutama hak mewaris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Bila hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua yang mengakuinya belum juga ada, maka perhubungan hanya dapat dilakukan dengan pengesahan anak (weertiging) sebagai pengesahan yang diperlukan ke-2 orang tua melaksanakan perkawinan yang sah untuk mengakui anaknya yang dilakukan pada hari pernikahan (membawa pengesahan anak).

Jika kedua orang tua yang kawin belum melakukan pengakuan anaknya yang lahir sebelum pernikahan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat syarat pengesahan (brieven van weertgning) oleh kepala negara. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, namun harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :

- a. Di muka Pegawai Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut
- b. Dalam akta perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan)
- c. Dalam suatu akte tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil
- d. Atau dibolehkan juga dalam akta notaris.

Undang-Undang (KUH Perdata) tidak memperbolehkan pengakuan(erkenning) terhadap anak yang dilahirkan dari perbuatan zina (overspell) atau anak yang dilahirkan dari perhubungan antara 2 (dua) orang yang dilarang kawin antara satu dengan yang lainnya. Dalam KUH Perdata, anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya, akan tetapi berdasarkan Pasal 867 KUH Perdata menyebutkan bahwa, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUH Perdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUH Perdata.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris menurut ketentuan KUH Perdata telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata.
- b. Berdasarkan Pasal 836 KUH Perdata Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUH Perdata dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUH Perdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan batasan yang diberikan Pasal 250 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya.

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata.

Dengan demikian kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknyanya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.

2. Pengakuan Paksaan, anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Selanjutnya bila kita lihat ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai Porsi pembagian anak luar nikah dalam hal penerimaan harta warisan ibunya, dimana sebagai ahli waris, anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya berhak menerima bagian harta peninggalan orangtuanya. Besar bagian warisan anak luar nikah adalah tergantung bersama siapa anak luar nikah itu mewaris.

Perincian porsi hak anak luar nikah atas harta warisan orangtuanya adalah berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata yaitu:

- a. Bagian anak luar nikah yang telah diakui adalah sepertiga dari bagiannya seandainya ia adalah anak sah, bila dia mewaris bersama ahli waris golongan I. Misalnya A. Meninggal, meninggalkan isterinya B dan dua anak kandung C dan D serta seorang anak luar nikah yang diakuiinya sebelum perkawinan dengan B yaitu E.

Pembagian warisannya adalah:

E. mendapat $\frac{1}{4}$ seandainya ia anak sah karena E anak tidak sah ia mendapat $\frac{1}{3}$. maka bagian E = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

E. mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta waris. Sisanya seperdua lagi dibagi antara B, C dan D masing-masing B,

C, dan D mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

- b. Bagian anak luar nikah yang diakui adalah seperdua jika mewaris bersama ahli waris golongan III. Misalnya A meninggal, meninggalkan kakek dan nenek dari pihak bapak (B dan C), nenek dari pihak ibu (D) dan seorang anak luar nikah (E). Maka pembagian warisannya adalah: E mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta bagian warisan. Sisanya

$\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi di bagi B, C dan D, B mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, C mendapat $\frac{1}{8}$ dan D mendapat $\frac{1}{8}$.

- c. Bagian anak luar nikah yang telah diakui adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jika mewaris bersama ahli waris golongan IV. Misalnya A meninggal, meninggalkan keponakan dalam derajat kedua orang (B dan C) dan seorang anak luar nikah (E). Maka bagian E adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan seluruhnya.

Sisanya $\frac{1}{4}$ dibagi antara B dan C mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ dan C mendapat $\frac{1}{8}$.

Di dalam Pasal 865 KUH Perdata dikatakan lebih lanjut bahwa jika si meninggal, meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar nikah mendapat seluruh warisan.

Misalnya A meninggalkan sanak saudara hanya E (anak luar nikah), maka seluruh warisan A jatuh ke tangan E. Tata cara pembagian harta warisan apabila terdapat ahli waris yang sah dan juga anak luar nikah adalah dengan membagi harta lebih dahulu.

Di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan (sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) memberikan pengertian tentang kedudukan anak luar kawin sebagai berikut :

- a. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut berubah menjadi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka segala ketentuan hak waris anak luar kawin dalam hukum perdata mengacu pada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan perlindungan keperdataan anak, bukan melegalkan perzinahan karena zina tetap haram baik menurut hukum agama maupun hukum positif.

H. Penghalang Waris dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Pembagian Harta Waris menurut KUH Perdata. Dalam sistem KUH Perdata, ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu:

1. Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini istri/suami yang telah bercerai.

2. Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan)
3. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).
4. Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (onwaardigheid), sebagaimana disebut dalam Pasal 838 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

I. Menerima Dan Menolak Warisan dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Dalam undang-undang ditetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva, artinya tidak hanya berbentuk benda-benda, hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan para ahli waris, tetapi termasuk juga harta peninggalan itu semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang hibah wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”

Berhubungan dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi ahli waris ada beberapa ketentuan yang akan memberikan kemungkinan kepada para ahli waris untuk mengambil sikap yang menguntungkan. Para ahli waris mempunyai hak berfikir dalam menentukan sikapnya. Jangka waktu berfikir adalah empat bulan, dan Pengadilan Negeri mempunyai wewenang atas permintaan untuk memperpanjang jangka waktu ini satu atau beberapa kali. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1024 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ahli waris yang menolak warisan, berarti ia melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Dalam melakukan penolakan warisan, harus dilakukan secara tegas seperti ketentuan yang terdapat pada Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di depaniteraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”.

Adapun konsep menolak warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Ahli waris yang menolak warisan tidak berhak menjadi ahli waris karena ia telah melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.
2. Tidak menerima aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau dapat berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga) dan pasiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi kepada pihak ketiga) atau hak dan kewajiban yang beralih dari pewaris kepada ahli warisnya.
3. Bagian harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian tersebut, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1059 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Penolakan warisan membebaskan seorang ahli waris atas beban hutang-hutang dan kewajiban pewaris.

Pada dasarnya, hakekat menolak waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu merupakan instrumen atau jalan bagi ahli waris untuk membebaskan dan atau membatasi diri dari beban hutang-hutang dan kewajiban yang ditinggalkan

oleh pewaris, yang berakibat ahli waris tersebut menyerahkan hak bagian warisnya kepada ahli waris yang menerima.

Adapun syarat-syarat penolakan warisan yaitu:

1. Penolakan warisan harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakukan setelah peristiwa kematian, menurut Pasal 1334 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tidaklah di perkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka.
2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Dilakukan dengan tegas di depan kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum warisan itu terbuka.
4. Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir yaitu empat bulan, ahli waris diberikan kesempatan berfikir untuk menentukan sikapnya menolak warisan (Pasal 1024 dan Pasal 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Adapun akibat hukum terhadap penolakan warisan adalah:

1. Seseorang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bagian harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian tersebut, andaikata orang yang menolak warisan itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1059 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat sesuai dengan Pasal 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam praktiknya alasan penolakan waris biasanya karena faktor ekonomi. Secara ekonomi, ahli waris merasa mampu. Artinya, dengan harta yang dimiliki sudah cukup tanpa perlu menerima warisan dan menyerahkan kepada keluarga lainnya. Ada pula yang menolak warisan karena tidak ingin menanggung utang pewaris. Ahli waris tidak ingin ada masalah baru dengan pemilik hutang.

V. PERBANDINGAN HUKUM WARIS ADAT, PERDATA BARAT (BW) DAN ISLAM

Dari ketiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, ketiganya mempunyai ciri masing-masing:

a. Ciri-ciri Hukum Waris Adat:

- Dasar hukumnya adalah hukum adat setempat (Lokalistik) yang bergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut apakah Patrilineal (pewarisan pada anak laki-laki), Matrilineal (pewarisan pada anak perempuan) ataukah Bilateral (pewarisan pada anak laki-laki dan perempuan).
- Diberlakukan bagi masyarakat adat dan tidak bersifat Nasional
- Mewaris menurut sistem kekerabatan yang dianut apakah Patrilineal, Matrilineal ataukah Bilateral.
- Bagian anak laki-laki dengan anak perempuan tidak sama
- Ahli waris tidak selalu orang yang terdekat dengan si pewaris
- Bisa mewaris secara pribadi ataupun berkelompok
- Terbuka warisan bisa terjadi sebelum si pewaris meninggal dunia
- Jika terjadi sengketa diselesaikan oleh Kepala Adat.

b. Ciri-ciri Hukum Waris Perdata;

- Dasar Hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terutama dalam Buku II BW (tentang harta kekayaan dan hutang) dan Buku III BW (tentang Wasiat)
- Diperuntukkan bagi orang Non Muslim
- Mewaris dari pihak bapak dan pihak ibu (Bilateral)
- Tidak ada perbedaan bagian untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan
- Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan si pewaris
- Mewaris secara pribadi, tidak berkelompok
- Terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia
- Jika ada sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

c. Ciri-ciri Hukum Waris Islam:

- Dasar hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Diberlakukan untuk orang muslim
- Mewaris dari dua pihak yaitu bapak dan ibu (Bilateral)

- Bagian anak laki-laki 2x bagian anak perempuan
- Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan si pewaris
- Mewaris secara Pribadi
- Terbukanya warisan ketika pewaris meninggal dunia, kecuali hibah (pemberian orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup).
- Jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama (PA)

-----BS-----

Daftar Pustaka:

- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Vorkink van Hoeve, 's Gravenhage)
- Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996)
- R. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari (Yogyakarta : Hien Hoo Sing, 1964)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumni, 1983)
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia,
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Yogyakarta, 2011,
- Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cetakan ke III, Jakarta : Akademi Pressindo.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1993